



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surani, S.Pd
2. Tempat lahir : Sumbawa Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/19 November 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Perumahan Tiban Riau Bertuah Blok G No. 13 Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau / Alamat sekarang di Perumahan Tiban Riau Bertuah Blok G No. 12 Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Surani, S.Pd ditangkap tanggal 24 Februari 2025 ;

Terdakwa Surani, S.Pd ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Harto Halomoan, S.H., M.H. dan Firdaus, S.H. keduanya Advokat berkantor pada Law Office HARTO HALOMOAN, S.H., M.H. & REKAN beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda Blok A2 No. 10 Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK/LF-HTV/2025/BTM tanggal 19 Mei 2025;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURANI, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”, melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURANI, S.Pd dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit HP Merek I PHONE 12 dengan Warna Ungu dengan Nomor Imei : 35 1447851889335 dan Imei 2 : 351447851724565;
 2. 1 (Satu) Unit HP Merek Redmi 9 C dengan Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 867304055128969 dan Imei 2 : 867304055128977;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dari tahun 2019 sampai dengan 2024 atas nama SURANI,S.Pd dengan nomor rekening : 1090017645409.
4. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 atas nama SURANI,S.Pd dengan nomor rekening : 8210675222
5. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
6. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;



Terlampir dalam berkas perkara.

7. 1 (satu) lembar surat penunjukan sebagai marketing atas nama HIDAYAT Nomor : 025 / PT-EJ / I / 2020, tanggal 18 Januari 2020;
8. 1 (satu) lembar surat penunjukan sebagai marketing atas nama SURANI Nomor : 030 / PT-EJ / VII / 2020, tanggal 19 Juli 2020;
9. 1 (satu) Bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2023 dan tahun 2024 dengan marketing atas nama SURANI;
10. 1 (satu) Bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2023 dan tahun 2024 dengan marketing atas nama HIDAYAT;
11. 1 (satu) bundel surat pernyataan audit atas HIDAYAT Nomor : 021 / PT-EJ / VIII / 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
12. 1 (satu) bundel surat pernyataan audit atas SURANI Nomor : 020 / PT-EJ / VIII / 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
13. 1 (satu) bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2024;
14. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Batako Pres Hitam dari Customer / Toko-toko Bangunan kepada PT. EARLANGGA JAYA

Dikembalikan kepada saksi T. KHADIJATU RIFKA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 374 KUHPidana melainkan terbukti telah melanggar Pasal 372 KUHP atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa terdakwa SURANI, S.Pd sejak tahun 2022 sampai dengan Selasa tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 13.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor kawasan limbah B3 Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Januari 2020 sampai dengan Agustus 2024 terdakwa SURANI bekerja sebagai marketing di PT.EARLANGGA JAYA dan bertanggung jawaban pekerjaan terdakwa kepada saksi BUDIANTO selaku direktur PT.EARLANGGA JAYA berdasarkan surat nomor : 030/PT-EJ/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020.

Bahwa PT.EARLANGGA JAYA bergerak di bidang produksi batako hitam press, pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 dan penjualan batako hitam pres.

Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA JAYA adalah :

- Menciptakan strategi pemasaran untuk mengenalkan produk atau jasa perusahaan kepada konsumen;
- Menawarkan batako hitam pres yang di produksi PT.EARLANGGA JAYA kepada customer;
- Melaporkan jenis dan jumlah batako hitam pres yang akan dipesan oleh customer kepada BUDIANTO melalui aplikasi Whatsapp;
- Melakukan penagihan kepada para customer terkait pembayaran batako hitam pres;
- Menerima pembayaran secara tunai maupun transfer yang di lakukan customer terkait pembayaran pembelian batako hitam pres milik PT.EARLANGGA JAYA;



- Menerima surat jalan berwarna putih dari admin maupun accounting PT.EARLANGGA JAYA.

Bahwa gaji terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA dibayarkan secara transfer dari rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA Als RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA ke rekening pribadi SURANI. Cara terdakwa SURANI memasarkan batako hitam pres kepada pada customer dengan cara terdakwa membawa sampel batako hitam pres dengan ukuran kecil dan besar, selanjutnya terdakwa meyakinkan customer bahwa produk batako hitam pres adalah produk yang kuat dan bagus serta harganya lebih murah dari batako lainnya. Bila customer setuju untuk memesan batako hitam pres maka akan menghubungi terdakwa SURANI melalui whatsapp terdakwa 081372148418. Lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi BUDIANTO dan selanjutnya saksi BUDIANTO akan memberitahukan pemesanan kepada saksi ROYALI selaku kepala gudang melalui grup whatsapp "Rencana Pengiriman Batako" dengan menuliskan nama customer, jumlah, ukuran batako hitam pres, supir yang mengantar dan lokasi pengiriman. Selanjutnya saksi ROYALI mengeluarkan surat jalan berwarna putih, merah, kuning, hijau dan biru dan barang dikirimkan ke customer lalu supir akan memberikan surat jalan berwarna merah kepada customer dan jatuh tempo pembayaran customer adalah paling lama 1(satu) bulan setelah penjualan. Kemudian terdakwa SURANI mendatangi customer dengan membawa surat jalan warna putih yang sebelumnya terdakwa SURANI minta dari saksi T.KHADIJATU RIFKA atau saksi YUNI.

Bila customer melakukan pembayaran secara tunai maka terdakwa akan membuatkan kwitansi pembayaran dan jika customer melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa (Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090017645409 dan Bank BCA nomor rekening 8210675222) maka terdakwa akan mentransfer lagi ke rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA dengan nomor rekening bank mandiri 1090018338178 dan BCA 7195211329 atas nama T.KHADIJATU RIFKA. Bila terdakwa telah melakukan penyetoran maka admin akan merekap dan memasukan ke sistem pembayaran.

Bahwa jenis batako hitam pres yang dijual PT.EARLANGGA JAYA kepada customer terdiri dari 2(dua) jenis batako yaitu batako hitam pres dengan ukuran besar memiliki panjang 33 centimeter, tinggi 16 centimeter dan lebar 7 centimeter, sedangkan batako jenis kecil memiliki panjang 28 centimeter, tinggi 12 centimeter dan lebar 6 centimeter. Bahwa harga per



pcs batako hitam pres ukuran besar apabila diantar ke alamat customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.200,- kemudian pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 seharga Rp.1.300,- Sedangkan kalau dijemput oleh customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.000,- dan pada tahun 2023 seharga Rp.1.100,-.

Harga batako hitam pres kecil bila diantar ke lokasi customer harganya pada tahun 2021 sampai dengan Januari 2024 seharga Rp.1.000,- sedangkan jika dijemput seharga Rp.800,-. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan saat ini untuk batako hitam pres ukuran kecil kalau diantar kepada customer seharga Rp.1.200,- sedangkan jika dijemput Rp.1.000,-.

Bahwa alasan terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran batako tersebut karena uangnya telah dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya seperti untuk makan, jalan-jalan, beli baju dan tas.

Bahwa terdakwa tiap bulan mendapat gaji pokok sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah fee atau bonus penjualan batako hitam pres ukuran kecil per pcs Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan untuk batako hitam pres ukuran besar per pcs Rp.100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp.200,- (dua ratus rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PT.EARLANGGA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.120.532.700,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang juga dituangkan terdakwa dalam Surat Pernyataan Nomor : 020/PT-EJ/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dan juga sesuai dengan hasil audit internal bersama yang ditandatangani terdakwa.

Perbuatan terdakwa SURANI, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SURANI, S.Pd sejak tahun 2022 sampai dengan Selasa tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 13.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor kawasan limbah B3 Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Januari 2020 sampai dengan Agustus 2024 terdakwa SURANI bekerja sebagai marketing di PT.EARLANGGA JAYA dan bertanggung jawaban pekerjaan terdakwa kepada saksi BUDIANTO selaku direktur PT.EARLANGGA JAYA berdasarkan surat nomor : 030/PT-EJ/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020.

Bahwa PT.EARLANGGA JAYA bergerak di bidang produksi batako hitam press, pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 dan penjualan batako hitam pres.

Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA JAYA adalah :

- Menciptakan strategi pemasaran untuk mengenalkan produk atau jasa perusahaan kepada konsumen;
- Menawarkan batako hitam pres yang di produksi PT.EARLANGGA JAYA kepada customer;
- Melaporkan jenis dan jumlah batako hitam pres yang akan dipesan oleh customer kepada BUDIANTO melalui aplikasi Whatsapp;
- Melakukan penagihan kepada para customer terkait pembayaran batako hitam pres;
- Menerima pembayaran secara tunai maupun transfer yang di lakukan customer terkait pembayaran pembelian batako hitam pres milik PT.EARLANGGA JAYA;
- Menerima surat jalan berwarna putih dari admin maupun accounting PT.EARLANGGA JAYA.

Bahwa gaji terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA dibayarkan secara transfer dari rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA Als RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA ke rekening pribadi SURANI.

Cara terdakwa SURANI memasarkan batako hitam pres kepada pada customer dengan cara terdakwa membawa sampel batako hitam pres dengan ukuran kecil dan besar, selanjutnya terdakwa meyakinkan customer bahwa produk batako hitam pres adalah produk yang kuat dan bagus serta harganya lebih murah dari batako lainnya. Bila customer setuju untuk memesan batako hitam pres maka akan menghubungi terdakwa SURANI melalui whatsapp terdakwa 081372148418. Lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi BUDIANTO dan selanjutnya saksi BUDIANTO akan memberitahukan pemesanan kepada saksi ROYALI selaku kepala gudang melalui grup whatsapp "Rencana Pengiriman Batako" dengan menuliskan nama customer, jumlah, ukuran batako hitam

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pres, supir yang mengantarkan dan lokasi pengiriman. Selanjutnya saksi ROYALI mengeluarkan surat jalan berwarna putih, merah, kuning, hijau dan biru dan barang dikirimkan ke customer lalu supir akan memberikan surat jalan berwarna merah kepada customer dan jatuh tempo pembayaran customer adalah paling lama 1(satu) bulan setelah penjualan. Kemudian terdakwa SURANI mendatangi customer dengan membawa surat jalan warna putih yang sebelumnya terdakwa SURANI minta dari saksi T.KHADIJATU RIFKA atau saksi YUNI.

Bila customer melakukan pembayaran secara tunai maka terdakwa akan membuatkan kwitansi pembayaran dan jika customer melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa (Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090017645409 dan Bank BCA nomor rekening 8210675222) maka terdakwa akan mentransfer lagi ke rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA dengan nomor rekening bank mandiri 1090018338178 dan BCA 7195211329 atas nama T.KHADIJATU RIFKA. Bila terdakwa telah melakukan penyetoran maka admin akan merekap dan memasukan ke sistem pembayaran.

Bahwa jenis batako hitam pres yang dijual PT.EARLANGGA JAYA kepada customer terdiri dari 2(dua) jenis batako yaitu batako hitam pres dengan ukuran besar memiliki panjang 33 centimeter, tinggi 16 centimeter dan lebar 7 centimeter, sedangkan batako jenis kecil memiliki panjang 28 centimeter, tinggi 12 centimeter dan lebar 6 centimeter. Bahwa harga per pcs batako hitam pres ukuran besar apabila diantar ke alamat customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.200,- kemudian pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 seharga Rp.1.300,-Sedangkan kalau dijemput oleh customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.000,- dan pada tahun 2023 seharga Rp.1.100,-.

Harga batako hitam pres kecil bila diantar ke lokasi customer harganya pada tahun 2021 sampai dengan Januari 2024 seharga Rp.1.000,-sedangkan jika dijemput seharga Rp.800,-. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan saat ini untuk batako hitam pres ukuran kecil kalau diantar kepada customer seharga Rp.1.200,- sedangkan jika dijemput Rp.1.000,-.

Bahwa alasan terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran batako tersebut karena uangnya telah dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya seperti untuk makan, jalan-jalan, beli baju dan tas.

Bahwa terdakwa tiap bulan mendapat gaji pokok sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah fee atau bonus penjualan batako hitam pres

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil per pcs Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan untuk batako hitam pres ukuran besar per pcs Rp.100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp.200,- (dua ratus rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PT.EARLANGGA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.120.532.700,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang juga dituangkan terdakwa dalam Surat Pernyataan Nomor : 020/PT-EJ/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dan juga sesuai dengan hasil audit internal bersama yang ditandatangani terdakwa.

Perbuatan terdakwa SURANI, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Direktur PT. EARLANGGA JAYA berdasarkan adanya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. EARLANGGA JAYA Nomor : 23 tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris NANI FITRIYAH, S.H dan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat umum pemegang Saham Luar Biasa PT. EARLANGGA JAYA Nomor 21 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Notaris NANI FITRIYAH, S.H
- Bahwa Terdakwa SURANI, S.PD bekerja sebagai marketing di PT. EARLANGGA JAYA sejak tanggal 19 Juli 2020, sedangkan untuk saudara HIDAYAT bekerja sebagai marketing di PT. EARLANGGA JAYA sejak tanggal 18 Januari 2020, dengan gaji Pokok yang di terima setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah fee atau bonus penjualan untuk Batako Hitam pres ukuran kecil per Pcs Rp. 150,- (seratus lima puluh) dan untuk Batako Hitam Pres ukuran besar Per Pcs Rp. 100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
- Bahwa cara pembayaran gaji atau fee untuk terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA adalah dengan cara di transfer dari rekening Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA selaku admin PT. EARLANGGA JAYA ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1090017645409 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SURANI, S.PD dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1090005921564 atas nama HIDAYAT.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saudara SURANI, S. PD selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA adalah :

- Menciptakan strategi pemasaran untuk mengenalkan produk atau jasa perusahaan kepada konsumen;
- Menawarkan Batako Hitam Pres yang di produksi PT. EARLANGGA JAYA kepada Customer;
- Melaporkan jenis dan jumlah Batako Hitam Pres yang akan di pesan oleh Customer kepada saudara BUDIANTO melalui aplikasi Whatsapp;
- Melakukan penagihan kepada para Customer terkait pembayaran Batako Hitam Pres;
- Menerima pembayaran secara tunai dan melalui Via Transfer yang di lakukan Customer terkait pembayaran Pembelian Batako hitam pres milik PT. EARLANGGA JAYA;
- Menerima Surat jalan berwarna putih dari admin maupun accounting PT. EARLANGGA JAYA.

- Bahwa tindak pidana *Penggelapan Dalam Jabatan dan / atau Penggelapan*”, yang saya maksudkan diatas adalah terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT yang bekerja sebagai marketing di PT. EARLANGGA JAYA yang bertugas memasarkan, menawarkan dan melakukan penagihan pembayaran Batako hitam Pres kepada customer, dimana setelah dilakukan pembayaran oleh customer secara tunai maupun transfer dari rekening Customer ke rekening Pribadi terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT, selanjutnya uang pembayaran Batako Hitam pres milik PT. EARLANGGA JAYA tidak di setorkan oleh terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT kepada PT. EARLANGGA JAYA.

- Bahwa kronologis terjadinya dugaan Tindak Pidana *Penggelapan Dalam Jabatan dan / atau Penggelapan* secara singkat dan jelas adalah awal pada tanggal 03 Januari 2023 saksi mulai merasa curiga uang pemasukkan penjualan Batako Hitam pres milik PT. EARLANGGA JAYA tidak jelas sementara proses produksi dan penjualan Batako Hitam pres berjalan dengan lancar, selanjutnya dikarenakan saat itu saksi sedang sakit TBC dan kanker, selanjutnya setelah kondisi saksi dalam keadaan sehat pada bulan Juli 2024 saksi melakukan pengecekan rekapan uang perusahaan melalui Staff saksi, kemudian saksi menemukan bahwa terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT yang bekerja sebagai

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Marketing setiap harinya diberikan Quota oleh Perusahaan untuk menjual Batako Pres Hitam kepada Customer atau Toko-toko Bangunan yang ada di Batam, dimana untuk penagihan kepada customer atau toko-toko tersebut saksi percayakan kepada terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT, kemudian setelah uang pembayaran diterima oleh terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT selanjutnya uang tersebut sebagian besar tidak disetorkan kepada PT. EARLANGGA JAYA. Atas temuan tersebut selanjutnya saksi melakukan audit bersama dengan admin, accounting, terdakwa SURANI, S.PD, saudara HIDAYAT dan beberapa customer. Dari hasil audit Internal yang kami lakukan bahwa terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT telah mengakui penggelapan dana pembayaran Batako Hitam Pres tersebut, hal itu dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan yang mereka buat, dengan total uang yang di gelapkrkan oleh terdakwa SURANI, S.PD Sejumlah Rp. 1.120.532.700,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan saudara HIDAYAT sejumlah Rp. 1.248.356.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa bukti yang saksi miliki bahwa terdakwa SURANI, S.PD dan saudari HIDAYAT telah melakukan dugaan Tindak Pidana *Penggelapan Dalam Jabatan dan / atau Penggelapan* tersebut yaitu Nota dan surat jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA kepada Customer atau toko-toko bangunan yang ada di Kota Batam, surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT dan Rekening Koran saudari T. KHADIJATU RIFKA Als RIFKA selaku admin, Kepala Keuangan dan Kepala Kantor PT. EARLANGGA JAYA.

- Bahwa jenis batako hitam pres yang di produksi dan di jual oleh PT. EARLANGGA JAYA kepada para customer terdiri dari 2 (dua) jenis batako yaitu Batako hitam pres dengan ukuran besar memiliki Panjang 33 Centimeter, Tinggi 16 Centimeter dan lebar 7 Centimeter, sedangkan Batako Jenis kecil memiliki Panjang 28 Centimeter, Tinggi 12 Centimeter dan lebar 6 Centimeter.

- Bahwa Per Pcs batako hitam pres dengan ukuran besar yang di pesan oleh Customer melalui terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA tersebut adalah apabila di antar oleh PT. EARLANGGA JAYA ke Lokasi harganya pada tahun 2020 seharga Rp. 1.200,- kemudian pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 seharga Rp. 1.300,- sedangkan kalau di jemput oleh customer pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 seharga Rp. 1.000,- dan pada tahun 2023 seharga Rp. 1.100,-, selanjutnya untuk batako Hitam pres kecil apabila di antar oleh PT. EARLANGGA JAYA ke Lokasi harganya pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 seharga Rp. 1.000,- sedangkan jika di jemput seharga Rp. 800,-. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan saat sekarang ini untuk batako hitam pres ukuran besar yang diantar ke customer seharga Rp. 1.400,- sedangkan kalau di jemput oleh customer seharga Rp. 1.200,-, kemudian untuk Batako Hitam pres ukuran kecil kalau di antar kepada customer seharga Rp. 1.200,- sedangkan jika di jempu Rp. 1.000,-.

- Bahwa setelah mengetahui uang penjualan Batako Pres Hitam tersebut tidak disetorkan oleh saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD dari tahun 2021 sampai dengan Juli 2024, selanjutnya saksi memanggil saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD untuk dilakukan audit bersama. Dari hasil audit tersebut saudara HIDAYAT mengakui uang penjualan Batako Pres Hitam yang tidak di setorkan dilakukan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juli 2024 sejumlah Rp. 1.248.356.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan terdakwa SURANI, S.PD dilakukan dari bulan Juli 2021 sampai bulan Juli 2024 sejumlah Rp. 1.120.532.700,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan audit bersama, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwenang, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2024 terdakwa SURANI, S.PD ada mengembalikan uang penjualan Batako Pres Hitam tersebut kepada pihak PT. EARLANGGA JAYA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer dari rekening Bank Mandiri 1090017645409 ke rekening Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA sebagai rekening penampung sementara hasil penjualan Batako Pres Hitam yang saksi tunjuk.

- Bahwa sistem pembayaran uang pembelian Batako Hitam pres milik PT. EARLANGGA JAYA yang terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT setorkan ke rekening saya selaku admin PT. EARLANGGA JAYA adalah jika terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT menerima pembayaran secara tunai dari customer sesuai dengan jatuh tempo pembayaran maka saksi tidak langsung menanyakan kepada terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT dan terkadang penyetoran uang

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan 1 sampai 2 minggu dengan cara uang pembayaran dari customer dimasukkan ke rekening terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT, setelah itu baru dikirim ke rekening pribadi saksi selaku kapala Kantor, Keuangan dan admin. Kemudian apabila terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT menerima pembayaran secara transfer dari rekening Customer ke rekening Bank Mandiri 1090017645409 dan rekening Bank BCA 8210675222 atas nama SURANI, S. PD maka pengiriman uang pembayaran Batako Hitam pres di kirim rekening Bank Mandiri 1090018338178 dan Bank BCA 7195211329 milik saksi selaku rekening penampung dan pengelolaan keuangan PT. EARLANGGA JAYA, yang mana setelah terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT melakukan penyetoran maka saksi akan mengecek laporan harian yang di buat oleh saudari YUNI ARSARI selaku accounting PT. EARLANGGA JAYA. Dimana untuk rekening Bank BCA 7195211329 milik saksi mulai di gunakan sejak tanggal 14 Agustus 2024 dan penggunaan rekening tersebut di ketahui oleh saudara BUDIANTO.

- Bahwa pada saat terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT tidak melakukan penyetoran sebagian pembayaran Batako Hitam Pres mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 saksi selaku admin PT. EARLANGGA JAYA pernah menanyakan kepada terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT, namun saat itu terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT hanya berkata "saya tagih dulu" dan apabila saksi bertanya lagi selanjutnya mereka menjawab "nanti akan saya setor".
- Bahwa PT. EARLANGGA JAYA memiliki rekening dengan nomor rekening Bank Mandiri 1090076811199 atas nama PT. EARLANGGA JAYA, dimana rekening tersebut dibuat sekitar sejak tahun 2018.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga saudara BUDIANTO selaku Direktur PT. EARLANGGA JAYA memberikan kepercayaan kepada saksi selaku Kepala Kantor, Kepala Keuangan dan admin pelaporan di PT. EARLANGGA JAYA untuk menggunakan rekening Bank Mandiri 1090018338178 atas nama saudari T. KHADIJATU RIFKA sebagai rekening Pengelolaan atau penampung pembayaran Batako Hitam Pres milik PT. EARLANGGA JAYA dari para Customer karena saksi merupakan keponakan saudara BUDIANTO dan dikarenakan kegiatan transaksi pembayaran pembelian material dan pembayaran Spare part mobil begitu banyak dan saudara BUDIANTO selalu sibuk dan kewalahan dalam melakukan transaksi sehingga saksi diberikan kepercayaan untuk menguasai rekening tersebut. Kemudian terhadap pembayaran Batako



hitam pres dari Customer terkadang di saksi setorkan dari rekening bank mandiri 1090018338178 milik saksi ke rekening Bank Mandiri 1090076811199 atas nama PT. EARLANGGA JAYA atas perintah saudara BUDIANTO.

- Bahwa yang menguasai rekening Bank Mandiri 1090076811199 atas nama PT. EARLANGGA JAYA tersebut adalah saksi dan saudara BUDIANTO.

- Bahwa saksi mengetahui adanya uang penjualan Batako Pres Hitam yang tidak di setorkan oleh saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD ke PT. EARLANGGA, lalu saksi bersama dengan saudari YUNI ARSARI selaku Accounting atas perintah dari saudara BUDIANTO Direktur PT. EARLANGGA JAYA (BUDIANTO) agar menagih uang penjualan batako Hitam Pres tersebut ke setiap Customer / Toko-toko Bangunan dan fakta yang di dapatkan semua Customer / Toko-toko Bangunan sudah melunasi semua uang pembelian Batako Hitam Pres tersebut dengan cara di transfer ke rekening pribadi saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD.

- Bahwa setelah dilakukan audit secara bersama dengan saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD pada tanggal 19 Agustus 2024 tersebut, kemudian setelah dibuatkan laporan ke Polresta Barelang, selanjutnya saudari SURYANI, S.PD tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saudara BUDIANTO selanjutnya mengembalikan uang penjualan Batako Pres Hitam tersebut ke PT. EARLANGGA JAYA dengan cara ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hal tersebut saksi informasikan kepada saudara BUDIANTO.

- Bahwa total kerugian yang di alami oleh PT. EARLANGGA JAYA terkait perbuatan yang dilakukan oleh saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI adalah sebagai berikut :

a).oleh saudara HIDAYAT Rp. 1.248.356.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- b). oleh terdakwa SURANI, S.PD awalnya sebesar Rp. 1.120.532.700,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) karena sudah di bayarkan olehnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekarang tinggal 1.020.532.000,- (satu milyar dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



2. Saksi **T. KHADIJATU RIFKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor dan admin di PT. EARLANGGA JAYA berdasarkan penunjukan secara lisan dari saksi BUDIANTO selaku Direktur PT. EARLANGGA JAYA
- Bahwa PT. EARLANGGA JAYA bergerak dibidang Produksi dan Penjualan Batako Hitam Press serta Pengelolaan dan pengangkutan Limbah B3, dengan domisili kegiatan perusahaan berada di Kawasan Limbah B3 Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau penggelapan tersebut adalah saksi BUDIANTO selaku pemilik dan Direktur PT. EARLANGGA JAYA, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD.
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di PT. EARLANGGA JAYA berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) orang termasuk saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD.
- Bahwa terdakwa SURANI, S.PD menjabat sebagai marketing di PT. EARLANGGA JAYA sejak tanggal 19 Juli 2020, sedangkan saudara HIDAYAT menjabat sejak tanggal 18 Januari 2020
- Bahwa yang membayarkan gaji dan fee saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD setiap bulannya adalah PT. EARLANGGA JAYA dengan cara di transfer melalui rekening saya Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1090018338178 ke rekening Bank Mandiri 1090005921564 atas nama HIDAYAT dan ke rekening Bank Mandiri 1090017645409 atas nama SURANI, S.PD.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga gaji dan fee saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD dibayarkan oleh PT. EARLANGGA JAYA melalui rekening pribadi saya setiap bulannya atas perintah dan Permintaan saudari BUDIANTO, dimana setiap penjualan Batako Hitam pres milik PT. EARLANGGA JAYA harus di setorkan ke rekening Bank Mandiri 1090018338178 milik saya yang digunakan sebagai rekening penampung. Setelah tertampung selanjutnya saya melaporkan kepada saksi BUDIANTO, dengan gaji yang diberikan kepada saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan di tambah dengan fee atau bonus penjualan batako ukuran kecil Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) sedangkan batako Hitam pres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fee Rp. 100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp. 200 (dua ratus rupiah) per Pcs

- Bahwa PT. EARLANGGA JAYA dalam memasarkan atau menawarkan Batako Hitam Pres milik PT. EARLANGGA JAYA kepada para Customer tersebut adalah awalnya saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD mendatangi para Customer dengan membawa sampel Batako Hitam Pres dengan ukuran kecil dan Besar, setelah itu selanjutnya saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD menawarkan kepada para customer dengan cara meyakinkan customer bahwa produk Batako hitam pres adalah produk yang kuat dan bagus serta harganya lebih murah dari batako lainnya, atas perkataan dan penjelasan tersebut selanjutnya para customer setuju untuk melakukan pemesanan Batako Hitam Pres yang di produksi oleh PT. EARLANGGA JAYA, dengan cara pemesanan harus menghubungi saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD terlebih dahulu melalui Whatsapp.

- Bahwa cara Customer dalam melakukan pemesanan dan pengantaran Batako Hitam Pres kepada saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA adalah awalnya para customer menghubungi nomor Whatsapp milik terdakwa SURANI, S.PD 081372148418 dan nomor saudara HIDAYAT dengan nomor 081270702028, setelah mengetahui nama customer, jumlah, ukuran batako dan alamat pengantaran, selanjutnya saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD langsung memberitahukan kepada saksi BUDIANTO dan selanjutnya saksi BUDIANTO akan memberitahukan kepada saudara ROYALI selaku Kepala Gudang melalui Grup Whatsapp atas nama Rencana Pengiriman Batako dengan menuliskan nama Customer, jumlah, ukuran Batako hitam Pres, supir yang mengantar dan lokasi pengiriman. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saudara ROYALI langsung mengeluarkan Surat jalan berwarna putih, merah, kuning, hijau dan biru. Kemudian barang dikirimkan oleh supir Mobil Lori. Sesampainya di lokasi pengiriman Supir akan menyuruh si penerima barang untuk menandatangani Surat Jalan, setelah itu barulah surat jalan berwarna merah di serahkan kepada si penerima barang, sedangkan sisanya di serahkan kepada saudara YUNI ARSARI selaku Accounting PT. EARLANGGA JAYA.

- Bahwa sistem pembayaran Batako Hitam Pres yang dilakukan oleh Customer kepada saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA adalah dengan cara setelah jatuh tempo

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm



paling lama 1 (satu) bulan selanjutnya di setiap awal bulan marketing mendatangi accounting PT. EARLANGGA JAYA untuk meminta surat jalan berwarna putih selama 1 bulan, setelah di serahkan selanjutnya saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD mendatangi customer dengan membawa Surat jalan berwarna putih untuk melakukan penagihan, apabila customer melakukan pembayaran secara tunai maka marketing akan membuat kwitansi pembayaran dan selanjutnya kwitansi dan surat jalan berwarna putih diberikan kepada customer dan jika customer melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Pribadi saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD, maka uang tersebut akan di transfer Kembali dari rekening pribadi saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD ke rekening pribadi saksi selaku admin PT. EARLANGGA JAYA untuk di simpan sebagai kas kantor. Setelah bukti pengiriman uang di kirim ke saksi oleh terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT, selanjutnya bukti pengiriman tersebut saksi teruskan kepada saudari YUNI ARSARI untuk di masukkan kedalam laporan kas yang berisi uang masuk dan keluar, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saudari YUNI ARSARI membuat Laporan Harian dan mengirimkan laporan tersebut ke Grup Whatsapp atas nama Laporan harian yang didalamnya terdapat saksi dan saksi BUDIANTO, setelah itu barulah saksi melakukan pengecekan laporan tersebut dengan uang masuk.

- Bahwa Saudara HIDAYAT menjual Batako Hitam Press tersebut ke Customer – Customer tersebut diatas sejak awal bulan Januari 2020, sedangkan terdakwa SURANI, S.PD sejak pertengahan bulan Juli tahun 2020.
- Bahwa awal bekerja sebagai marketing saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD lancar melakukan penyetoran uang dari hasil penjualan Batako hitam pres kepada PT. EARLANGGA JAYA. Kemudian sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan Batako tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD tidak menyetorkan uang dari hasil penjualan Batako Hitam Pres milik PT. EARLANGGA JAYA tersebut. Dimana perbuatan tersebut diketahui setelah di lakukan audit internal bersama pada bulan Agustus 2024. Hal tersebut diakui dengan adanya Surat pernyataan yang dibuat oleh saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu yang di berikan oleh PT. EARLANGGA JAYA kepada para Customer tersebut adalah selama 1 (satu) bulan
- Bahwa Per Pcs batako hitam pres dengan ukuran besar yang di pesan oleh Customer melalui terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA tersebut adalah apabila di antar oleh PT. EARLANGGA JAYA ke Lokasi harganya pada tahun 2020 seharga Rp. 1.200,- kemudian pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 seharga Rp. 1.300,- sedangkan kalau di jemput oleh customer pada tahun 2020 seharga Rp. 1.000,- dan pada tahun 2023 seharga Rp. 1.100,-, selanjutnya untuk batako Hitam pres kecil apabila di antar oleh PT. EARLANGGA JAYA ke Lokasi harganya pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 seharga Rp. 1.000,- sedangkan jika di jemput seharga Rp. 800,-. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan saat sekarang ini untuk batako hitam pres ukuran besar yang diantar ke customer seharga Rp. 1.400,- sedangkan kalau di jemput oleh customer seharga Rp. 1.200,-, kemudian untuk Batako Hitam pres ukuran kecil kalau di antar kepada customer seharga Rp. 1.200,- sedangkan jika di jempu Rp. 1.000,-.
- Bahwa setelah mengetahui uang penjualan Batako Pres Hitam tersebut tidak disetorkan oleh saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD dari tahun 2021 sampai dengan Juli 2024, selanjutnya saksi memanggil saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD untuk dilakukan audit bersama. Dari hasil audit tersebut saudara HIDAYAT mengakui uang penjualan Batako Pres Hitam yang tidak di setorkan dilakukan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juli 2024 sejumlah Rp. 1.248.356.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan terdakwa SURANI, S.PD dilakukan dari bulan Juli 2021 sampai bulan Juli 2024 sejumlah Rp. 1.120.532.700,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan audit bersama, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwenang, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2024 terdakwa SURANI, S.PD ada mengembalikan uang penjualan Batako Pres Hitam tersebut kepada pihak PT. EARLANGGA JAYA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara di transfer dari rekening Bank Mandiri 1090017645409 ke rekening Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA sebagai

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



rekening penampung sementara hasil penjualan Batako Pres Hitam yang saksi tunjuk.

- Bahwa sistem pembayaran uang pembelian Batako Hitam pres milik PT. EARLANGGA JAYA yang terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT setorkan ke rekening saya selaku admin PT. EARLANGGA JAYA adalah jika terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT menerima pembayaran secara tunai dari customer sesuai dengan jatuh tempo pembayaran maka saksi tidak langsung menanyakan kepada terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT dan terkadang penyetoran uang tersebut dilakukan 1 sampai 2 minggu dengan cara uang pembayaran dari customer dimasukkan ke rekening terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT, setelah itu baru dikirim ke rekening pribadi saksi selaku kapala Kantor, Keuangan dan admin. Kemudian apabila terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT menerima pembayaran secara transfer dari rekening Customer ke rekening Bank Mandiri 1090017645409 dan rekening Bank BCA 8210675222 atas nama SURANI, S. PD maka pengiriman uang pembayaran Batako Hitam pres di kirim rekening Bank Mandiri 1090018338178 dan Bank BCA 7195211329 milik saksi selaku rekening penampung dan pengelolaan keuangan PT. EARLANGGA JAYA, yang mana setelah terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT melakukan penyetoran maka saksi akan mengecek laporan harian yang di buat oleh saudari YUNI ARSARI selaku accounting PT. EARLANGGA JAYA. Dimana untuk rekening Bank BCA 7195211329 milik saksi mulai di gunakan sejak tanggal 14 Agustus 2024 dan penggunaan rekening tersebut di ketahui oleh saksi BUDIANTO.

- Bahwa pada saat terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT tidak melakukan penyetoran sebagian pembayaran Batako Hitam Pres mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 saksi selaku admin PT. EARLANGGA JAYA pernah menanyakan kepada terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT, namun saat itu terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT hanya berkata "saya tagih dulu" dan apabila saksi bertanya lagi selanjutnya mereka menjawab "nanti akan saya setor".

- Bahwa PT. EARLANGGA JAYA memiliki rekening dengan nomor rekening Bank Mandiri 1090076811199 atas nama PT. EARLANGGA JAYA, dimana rekening tersebut dibuat sekitar sejak tahun 2018.

- Bahwa yang menjadi alasan sehingga saksi BUDIANTO selaku Direktur PT. EARLANGGA JAYA memberikan kepercayaan kepada saksi selaku Kepala Kantor, Kepala Keuangan dan admin pelaporan di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EARLANGGA JAYA untuk menggunakan rekening Bank Mandiri 1090018338178 atas nama saudari T. KHADIJATU RIFKA sebagai rekening Pengelolaan atau penampung pembayaran Batako Hitam Pres milik PT. EARLANGGA JAYA dari para Customer karena saksi merupakan keponakan saksi BUDIANTO dan dikarenakan kegiatan transaksi pembayaran pembelian material dan pembayaran Spare part mobil begitu banyak dan saksi BUDIANTO selalu sibuk dan kewalahan dalam melakukan transaksi sehingga saksi diberikan kepercayaan untuk menguasai rekening tersebut. Kemudian terhadap pembayaran Batako hitam pres dari Customer terkadang di saksi setorkan dari rekening bank mandiri 1090018338178 milik saksi ke rekening Bank Mandiri 1090076811199 atas nama PT. EARLANGGA JAYA atas perintah saksi BUDIANTO.

- Bahwa yang menguasai rekening Bank Mandiri 1090076811199 atas nama PT. EARLANGGA JAYA tersebut adalah saksi dan saksi BUDIANTO.

- Bahwa saksi mengetahui adanya uang penjualan Batako Pres Hitam yang tidak di setorkan oleh saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD ke PT. EARLANGGA, lalu saksi bersama dengan saudari YUNI ARSARI selaku Accounting atas perintah dari saksi BUDIANTO Direktur PT. EARLANGGA JAYA (BUDIANTO) agar menagih uang penjualan batako Hitam Pres tersebut ke setiap Customer / Toko-toko Bangunan dan fakta yang di dapatkan semua Customer / Toko-toko Bangunan sudah melunasi semua uang pembelian Batako Hitam Pres tersebut dengan cara di transfer ke rekening pribadi saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD.

- Bahwa setelah dilakukan audit secara bersama dengan saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD pada tanggal 19 Agustus 2024 tersebut, kemudian setelah dibuatkan laporan ke Polresta Bareleng, selanjutnya saudari SURYANI, S.PD tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi BUDIANTO selanjutnya mengembalikan uang penjualan Batako Pres Hitam tersebut ke PT. EARLANGGA JAYA dengan cara ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hal tersebut saksi informasikan kepada saksi BUDIANTO.

- Bahwa total kerugian yang di alami oleh PT. EARLANGGA JAYA terkait perbuatan yang dilakukan oleh saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI adalah sebagai berikut :

a).oleh saudara HIDAYAT Rp. 1.248.356.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm



b).oleh terdakwa SURANI, S.PD awalnya sebesar Rp. 1.120.532.700,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) karena sudah di bayarkan olehnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekarang tinggal 1.020.532.000,- (satu milyar dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **YUNI ARSARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. EARLANGGA JAYA bergerak dibidang Produksi Batako Hitam Press dan Pengelolaan dan pengangkutan Limbah B3.
- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan di PT. EARLANGGA JAYA dengan jabatan sebagai Accounting sejak tanggal 21 Desember tahun 2021 sampai dengan saat sekarang ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai accounting adalah mencatat uang masuk dan keluar PT. EARLANGGA JAYA, membuat laporan kas, membuat laporan harian dan mencatat penjualan produksi Batako.
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di PT. EARLANGGA JAYA berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) orang termasuk saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD.
- Bahwa saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD menjabat sebagai marketing di PT. EARLANGGA JAYA. Dimana terdakwa SURANI, S.PD menjabat sebagai marketing sejak tanggal 19 Juli 2020, sedangkan saudara HIDAYAT menjabat sejak tanggal 18 Januari 2020.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD sebagai marketing di PT. EARLANGGA JAYA adalah memasarkan dan menjual Batako Hitam Press kepada costumer serta melakukan penagihan kepada costumer.
- Bahwa yang membayarkan gaji saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI tersebut adalah PT. EARLANGGA JAYA dengan cara di transfer melalui rekening Bank Mandiri Norek : 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA ke rekening Bank Mandiri Norek : 1090005921564 saudara HIDAYAT dan ke rekening Bank Mandiri Norek : 1090017645409 terdakwa SURANI.
- Bahwa penyebab gaji / upah saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD tersebut dibayarkan melalui rekening pribadi saudari T. KHADIJATU RIFKA, karena sebelum uang penjualan Batako Press Hitam tersebut di



setorkan ke rekening PT. EARLANGGA JAYA atas permintaan dari saksi BUDIANTO selaku Direktur PT. EARLANGGA JAYA, selanjutnya uang tersebut ditampung dahulu dalam rekening saudari T. KHADIJATU RIFKA dan setelah ada perintah dari saksi BUDIANTO baru uang dari hasil penjualan Batako Hitam Press tersebut disetorkan oleh saudari T. KHADIJATU RIFKA ke rekening Bank Mandiri 1090076811199 atas nama PT. EARLANGGA JAYA. dengan gaji yang diberikan kepada saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan di tambah dengan fee atau bonus penjualan batako ukuran kecil Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) sedangkan batako Hitam pres dengan ukuran besar fee Rp. 100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp. 200 (dua ratus rupiah) per Pcs

- Cara saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA dalam memasarkan atau menawarkan Batako Hitam Pres milik PT. EARLANGGA JAYA kepada pada Customer tersebut adalah awalnya saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD mendatangi para Customer dengan membawa sampel Batako Hitam Pres dengan ukuran kecil dan Besar, setelah itu selanjutnya saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD menawarkan kepada para customer dengan cara meyakinkan customer bahwa produk Batako hitam pres adalah produk yang kuat dan bagus serta harganya lebih murah dari batako lainnya, atas perkataan dan penjelasan tersebut selanjutnya para customer setuju untuk melakukan pemesanan Batako Hitam Pres yang di produksi oleh PT. EARLANGGA JAYA, dengan cara pemesanan harus menghubungi saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD terlebih dahulu melalui Whatsapp.

- Bahwa cara Customer dalam melakukan pemesanan dan pengantaran Batako Hitam Pres kepada saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA adalah awalnya para customer menghubungi nomor Whatsapp milik terdakwa SURANI, S.PD 081372148418 dan nomor saudara HIDAYAT dengan nomor 081270702028, setelah mengetahui nama customer, jumlah, ukuran batako dan alamat pengantaran, selanjutnya saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD langsung memberitahukan kepada saksi BUDIANTO dan selanjutnya saksi BUDIANTO akan memberitahukan kepada saudara ROYALI selaku Kepala Gudang melalui Grup Whatsapp atas nama Rencana Pengiriman Batako dengan menuliskan nama Customer, jumlah, ukuran Batako hitam Pres, supir yang mengantarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pengiriman. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saudara ROYALI langsung mengeluarkan Surat jalan berwarna putih, merah, kuning, hijau dan biru. Kemudian barang dikirimkan oleh supir Mobil Lori. Sesampainya di lokasi pengiriman Supir akan menyuruh si penerima barang untuk menandatangani Surat Jalan, setelah itu barulah surat jalan berwarna merah di serahkan kepada si penerima barang, sedangkan sisanya di serahkan kepada saksi selaku Accounting PT. EARLANGGA JAYA.

- Bahwa sistem pembayaran Batako Hitam Pres yang dilakukan oleh Customer kepada saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA adalah dengan cara setelah jatuh tempo paling lama 1 (satu) bulan selanjutnya di setiap awal bulan marketing mendatangi accounting PT. EARLANGGA JAYA untuk meminta surat jalan berwarna putih selama 1 bulan, setelah di serahkan selanjutnya saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD mendatangi customer dengan membawa Surat jalan berwarna putih untuk melakukan penagihan, apabila customer melakukan pembayaran secara tunai maka marketing akan membuat kwitansi pembayaran dan selanjutnya kwitansi dan surat jalan berwarna putih diberikan kepada customer dan jika customer melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Pribadi saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD, maka uang tersebut akan di transfer Kembali dari rekening pribadi saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD ke rekening pribadi saudari T. KHADIJATU RIFKA selaku admin PT. EARLANGGA JAYA untuk di simpan sebagai kas kantor. Setelah bukti pengiriman uang di kirim ke saudari T. KHADIJATU RIFKA oleh terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT, selanjutnya bukti pengiriman tersebut diteruskan kepada saksi untuk di masukkan kedalam laporan kas yang berisi uang masuk dan keluar, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi membuat Laporan Harian dan mengirimkan laporan tersebut ke Grup Whatsapp atas nama Laporan harian yang didalamnya terdapat saudari T. KHADIJATU RIFKA dan saksi BUDIANTO, setelah itu barulah saudari T. KHADIJATU RIFKA melakukan pengecekan laporan tersebut dengan uang masuk.

- Bahwa Saudara HIDAYAT menjual Batako Hitam Press tersebut ke Customer – Customer tersebut diatas sejak awal bulan Januari 2020, sedangkan terdakwa SURANI, S.PD sejak pertengahan bulan Juli tahun 2020.

- Bahwa awal bekerja sebagai marketing saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD lancar melakukan penyeteran uang dari hasil penjualan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batako hitam pres kepada PT. EARLANGGA JAYA. Kemudian sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan Batako tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD tidak menyetorkan uang dari hasil penjualan Batako Hitam Pres milik PT. EARLANGGA JAYA tersebut. Dimana perbuatan tersebut diketahui setelah di lakukan audit internal bersama pada bulan Agustus 2024. Hal tersebut diakui dengan adanya Surat pernyataan yang dibuat oleh saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD.

- Bahwa jangka waktu yang di berikan oleh PT. EARLANGGA JAYA kepada para Customer tersebut adalah selama 1 (satu) bulan

- Bahwa sistem pembayaran uang pembelian Batako Hitam pres milik PT. EARLANGGA JAYA yang terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT setorkan ke rekening saudari T. KHADIJATU RIFKA selaku Kepala Kantor, Kepala Keuangan dan admin PT. EARLANGGA JAYA adalah jika terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT menerima pembayaran secara tunai dari customer sesuai dengan jatuh tempo pembayaran maka saya dan saudari T. KHADIJATU tidak langsung menanyakan kepada terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT dan terkadang penyetoran uang dari hasil pembayaran Batako tersebut dilakukan 1 sampai 2 minggu dengan cara uang pembayaran dari customer dimasukkan ke rekening terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT, setelah itu baru dikirim ke rekening pribadi saudari T. KHADIJATU. Kemudian apabila terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT menerima pembayaran secara transfer dari rekening Customer ke rekening Bank Mandiri 1090017645409 atas nama SURANI, S. PD, rekening Bank BCA 8210675222 atas nama SURANI, S. PD dan rekening Bank Mandiri 1090005921564 atas nama HIDAYAT maka pengiriman uang pembayaran Batako Hitam pres di kirim rekening Bank Mandiri 1090018338178 dan Bank BCA 7195211329 milik saudari T. KHADIJATU selaku rekening penampung dan pengelolaan keuangan PT. EARLANGGA JAYA, yang mana setelah terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT melakukan penyetoran maka saudari T. KHADIJATU akan mengecek laporan harian yang di buat oleh saya selaku accounting PT. EARLANGGA JAYA. Dimana untuk rekening Bank BCA 7195211329 milik saudari T. KHADIJATU mulai di gunakan sejak tanggal 14 Agustus 2024 dan penggunaan rekening tersebut di ketahui oleh saksi BUDIANTO.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT tidak melakukan penyetoran sebagian pembayaran Batako Hitam Pres mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selanjutnya saya selaku Accounting PT. EARLANGGA JAYA pernah menanyakan kepada terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT selaku orang yang di berikan kepercayaan dan tanggung jawab oleh saksi BUDIANTO untuk melakukan penagihan pembayaran Batako hitam Pres kepada customer, namun saat itu terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT selaku berkata “belum di tagih, susah ditagih, nanti saya tagih” dan apabila saksi bertanya lagi selanjutnya terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT menjawab “toko ada yang susah bayar”.
- Bahwa saksi selaku accounting PT. EARLANGGA JAYA sering menanyakan kepada terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT terkait pembayaran Batako Hitam pres kepada customer, namun saat itu terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT selaku berkata “belum di tagih, susah ditagih, nanti saya tagih dan toko ada yang susah bayar”, dari perkataan tersebut, selanjutnya saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BUDIANTO terkait beberapa pembayaran yang surat jalan sudah di ambil kepada saksi namun belum disetorkan kepada kepada PT. EARLANGGA JAYA, hal ini terjadi karna ada kekurangan dan kesalahan saksi.
- Bahwa selain membuat laporan harian pemasukan dan pengeluaran PT. EARLANGGA JAYA, saksi juga ada membuat rekapan penjualan marketing terdakwa SURANI, S.PD dan saudara HIDAYAT.
- Bahwa PT. EARLANGGA JAYA memiliki rekening dengan nomor rekening Bank Mandiri 1090076811199 atas nama PT. EARLANGGA JAYA, dimana rekening tersebut dibuat sekitar sejak tahun 2018.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga saksi BUDIANTO selaku Direktur PT. EARLANGGA JAYA memberikan kepercayaan kepada saudari T. KHADIJATU selaku Kepala Kantor, Kepala Keuangan dan admin pelaporan di PT. EARLANGGA JAYA untuk menggunakan rekening Bank Mandiri 1090018338178 atas nama saudari T. KHADIJATU RIFKA sebagai rekening Pengelolaan atau penampung pembayaran Batako Hitam Pres milik PT. EARLANGGA JAYA dari para Customer karena saudari T. KHADIJATU merupakan keponakan saksi BUDIANTO dan dikarenakan kegiatan transaksi pembayaran pembelian material dan pembayaran Spare part mobil usaha saksi BUDIANTO begitu banyak dan saksi BUDIANTO selalu sibuk dan kewalahan dalam melakukan transaksi

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm



sehingga saksi BUDIANTO memberikan kepercayaan kepada saudari T. KHADIJATU untuk menguasai rekening tersebut. Kemudian terhadap pembayaran Batako hitam pres dari Customer terkadang di setorkan oleh saudari T. KHADIJATU atas perintah saksi BUDIANTO dari rekening bank mandiri 1090018338178 milik saudari T. KHADIJATU ke rekening Bank Mandiri 1090076811199 atas nama PT. EARLANGGA JAYA.

- Bahwa yang menguasai rekening Bank Mandiri 1090076811199 atas nama PT. EARLANGGA JAYA tersebut adalah saudari T. KHADIJATU dan saksi BUDIANTO.

- Bahwa berdasarkan Audit internal yang dilakukan oleh pihak PT. EARLANGGA JAYA bersama-sama dengan saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD pada tanggal 21 Agustus 2024, jumlah uang penjualan Batako Pres Hitam yang belum di setorkan oleh mereka berdua adalah sebagai berikut :

a). Oleh HIDAYAT sebesar Rp. Rp 1.248.356.000;

b). Oleh SURANI sebesar Rp. 1.120.532.700.

- Bahwa saksi mengetahui adanya uang penjualan Batako Pres Hitam yang tidak di setorkan oleh saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD ke PT. EARLANGGA JAYA, lalu saudari T. KHADIJATU dan saya selaku Accounting atas perintah dari saksi BUDIANTO Direktur PT. EARLANGGA JAYA agar menagih uang penjualan batako pres Hitam tersebut ke setiap Kostumer / Toko-toko Bangunan dan fakta yang di dapatkan semua Kostumer / Toko-toko Bangunan sudah melunasi semua uang pembelian Batako Pres Hitam tersebut dengan cara ditransfer ke rekening pribadi saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD.

- Bahwa setelah dilakukan audit secara bersama dengan saudara HIDAYAT dan terdakwa SURANI, S.PD pada tanggal 19 Agustus 2024 tersebut, kemudian setelah dibuatkan laporan ke Polresta Barelang, selanjutnya saudari SURYANI, S.PD tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi BUDIANTO selaku Direktur PT. EARLANGGA JAYA selanjutnya mengembalikan uang penjualan Batako Pres Hitam tersebut kepada PT. EARLANGGA JAYA dengan cara ditransfer ke rekening saudari T. KHADIJATU sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



4. Saksi **ROYALI Als JALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang di PT. EARLANGGA JAYA, Dimana Saksi bekerja sejak tahun 2021.
- Bahwa PT. EARLANGGA JAYA bergerak dibidang Produksi dan Penjualan Batako Hitam Press serta Pengelolaan dan pengangkutan Limbah B3, dengan domisili kegiatan perusahaan berada di Kawasan Limbah B3 Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam.
- Bahwa pemilik PT. EARLANGGA JAYA yang beralamat di Kawasan Limbah B3 Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam tersebut adalah saksi BUDIANTO dengan jabatan di perseroan selaku Direktur.
- Bahwa tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan / atau Penggelapan yang Saksi maksudkan diketahui terjadi pada hari Selasa pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.20 Wib di Kantor Kawasan Limbah B3 Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan tersebut adalah PT. EARLANGGA JAYA, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT.
- Bahwa Terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT adalah marketing di PT EARLANGGA JAYA, dimana Saksi mengenal saudara HIDAYAT Als DAYAT sejak tahun 2021, sedangkan terdakwa SURANI Als RANI sejak tahun 2022 di PT. EARLANGGA JAYA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing adalah Menawarkan, memasarkan dan melakukan penagihan batako Hitam Pres kepada para Customer / Toko yang berada di Kota Batam.
- Bahwa sistem pemesanan Batako Hitam press yang dilakukan oleh para Customer kepada terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA tersebut adalah awalnya terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA menawarkan Batako Hitam pres dengan ukuran besar dan kecil kepada para customer, apabila customer menyetujui penawaran yang disampaikan oleh marketing, selanjutnya customer akan melakukan pemesanan Batako Hitam pres melalui terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT dan selanjutnya terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT akan memberitahukan kepada saksi BUDIANTO dan selanjutnya saksi



BUDIANTO akan memberitahukan kepada Saksi melalui Grup Whatsapp atas nama Rencana Pengiriman Batako dengan menuliskan nama Customer, jumlah, ukuran Batako hitam Pres, supir yang mengantar dan lokasi pengiriman. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi langsung mengeluarkan Surat jalan berwarna putih, merah, kuning, hijau dan biru. Dan setelah itu barulah Saksi memberitahukan kepada masing – masing supir untuk melakukan pemuatan Batako Hitam pres, setelah selesai dimuat selanjutnya Saksi menyerahkan semua Surat jalan kepada setiap Supir dan selanjutnya pada saat ingin keluar dari kawasan maka Surat Jalan berwarna kuning akan di serahkan oleh Supir Mobil Lori kepada Security yang berjaga di Pos. Dan setelah sampai di lokasi pengiriman Supir akan menyuruh si penerima barang untuk menandatangani Surat Jalan, setelah itu barulah surat jalan berwarna merah di serahkan kepada si penerima barang.

- Bahwa sistem pengantaran barang berupa Batako Hitam yang dilakukan oleh PT. EARLANGGA JAYA kepada para Customer yang melakukan pemesanan adalah awalnya saksi selaku Kapala Gudang PT. EARLANGGA JAYA mengeluarkan Surat Jalan berwarna Putih, Merah, Kuning, Biru dan Hijau, setelah itu barulah Saksi memberitahukan kepada Supir agar memuat barang berupa Batako Hitam Pres kedalam Mobil lori milik PT. EARLANGGA JAYA, setelah selesai dimuat selanjutnya saksi menyerahkan Surat Jalan tersebut kepada para Supir. Dan selanjutnya pada saat ingin keluar dari kawasan maka Surat Jalan berwarna kuning akan di serahkan oleh Supir Mobil Lori kepada Security yang berjaga di Pos. Dan setelah sampai di lokasi pengiriman Supir akan menyuruh si penerima barang untuk menandatangani Surat Jalan, setelah itu barulah surat jalan berwarna merah di serahkan kepada si penerima barang, sedangkan Surat Jalan berwarna Putih, Biru dan Hijau kembali diserahkan Supir kepada saksi, dan selanjutnya Surat Jalan tersebut Saksi serahkan kepada Accounting PT. EARLANGGA JAYA.

- Bahwa cara pembayaran Batako Hitam pres yang dilakukan oleh Customer kepada terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA adalah marketing mendatangi Accounting selanjutnya meminta kepada Accounting berupa Surat jalan berwarna putih dengan alasan akan melakukan penagihan kepada customer karena sudah jatuh tempo, setelah itu barulah terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT melakukan penagihan kepada Customer dengan cara pembayaran ada yang secara



tunai dan ada juga yang langsung kerekening Pribadi terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT.

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor rekening milik terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT yang di pergunakan untuk menerima uang pembayaran Batako Hitam pres milik PT. EARLANGGA JAYA, dan alasan tidak menggunakan rekening Perusahaan karena saat itu rekening Perusahaan belum, sehingga rekening yang digunakan adalah rekening Pribadi saudari T. KHADIJATU RIFKA selaku keponakan saksi BUDIANTO

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi **ABDUL SAMAD Als PAK AMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Supir Mobil jenis Lori milik PT. EARLANGGA JAYA, Dimana saksi bekerja sebagai Supir sejak bulan Februari 2022
- Bahwa Terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT adalah marketing di PT EARLANGGA JAYA, dimana saksi mengenalnya pada tahun 2022 di PT. EARLANGGA JAYA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing adalah Menawarkan, memasarkan dan melakukan penagihan batako Hitam Pres kepada para Customer / Toko yang berada di Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pemesanan Batako Hitam press yang dilakukan oleh para Customer kepada terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA tersebut.
- Bahwa sistem pengantaran barang berupa Batako Hitam yang dilakukan oleh PT. EARLANGGA JAYA kepada para Customer yang melakukan pemesanan adalah awalnya saudara ROYALI Als JALI selaku Kapala Gudang PT. EARLANGGA JAYA mengeluarkan Surat Jalan berwarna Putih, Merah, Kuning dan Hijau, setelah itu barulah barang berupa Batako Hitam Pres di muat kedalam Mobil lori milik PT. EARLANGGA JAYA yang saksi kendarai, setelah selesai dimuat selanjutnya saudara ROYALI Als JALI menyerahkan Surat Jalan tersebut kepada saksi. Kemudian saksi pun langsung melakukan pengantaran sesuai dengan Alamat yang tertera di Surat jalan, sesampainya di Lokasi selanjutnya Batako Hitam Pres di turunkan oleh saksi dan kernet saksi. Setelah selesai selanjutnya saksi menyuruh orang yang menerima barang



di lokasi untuk menandatangani Surat jalan tersebut, dan selanjutnya Surat jalan berwarna merah saksi serahkan kepada orang yang menerima barang sebagai tanda bukti pemesanan barang. Kemudian setelah saksi sampai di PT. ERALANGGA JAYA selanjutnya Surat jalan berwarna Putih, kuning dan Hijau saksi serahkan kepada saudara ROYALI Als JALI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran Batako Hitam pres yang dilakukan oleh Customer kepada saudara SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA

- Bahwa jenis batako hitam pres yang di produksi dan di jual oleh PT. EARLANGGA JAYA kepada para customer terdiri dari 2 (dua) jenis batako yaitu Batako hitam pres dengan ukuran besar memiliki Panjang 33 Centimeter, Tinggi 16 Centimeter dan lebar 7 Centimeter, sedangkan Batako Jenis kecil memiliki Panjang 28 Centimeter, Tinggi 12 Centimeter dan lebar 6 Centimeter.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga Per Pcs batako hitam pres dengan ukuran besar dan Kecil yang di pesan oleh Customer melalui terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA tersebut.

- Bahwa jumlah setiap kali pemesanan batako hitam pres yang di pesan oleh pada Customer melalui terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA tersebut berbeda – beda untuk ukuran besar sejumlah 1200 (seribu dua ratus) buah dan 1179 (seribu seratus tujuh puluh sembilan) buah, sedangkan untuk batako hitam pres ukuran kecil sejumlah 1500 (seribu lima ratus) buah, 1650 (seribu enam ratus lima puluh) buah, 2000 (dua ribu) buah dan 1700 (seribu tujuh ratus) buah.

- Bahwa gaji yang saksi terima selaku Supir Mobil jenis Lori DI PT. EARLANGGA JAYA setiap bulannya adalah berkisar dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi RIDUAN PURBA Als PURBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Supir Mobil jenis Lori milik PT. EARLANGGA JAYA, Dimana saksi bekerja sebagai Supir sejak bulan Februari 2022

- Bahwa sistem pengantaran barang berupa Batako Hitam yang dilakukan oleh PT. EARLANGGA JAYA kepada para Customer yang



melakukan pemesanan adalah awalnya saudara ROYALI Als JALI selaku Kapala Gudang PT. EARLANGGA JAYA mengeluarkan Surat Jalan berwarna Putih, Merah, Kuning dan Hijau, setelah itu barulah barang berupa Batako Hitam Pres di muat kedalam Mobil lori milik PT. EARLANGGA JAYA yang saksi kendarai, setelah selesai dimuat selanjutnya saudara ROYALI Als JALI menyerahkan Surat Jalan tersebut kepada saksi. Kemudian saksi pun langsung melakukan pengantaran sesuai dengan Alamat yang tertera di Surat jalan, sesampainya di Lokasi selanjutnya Batako Hitam Pres di turunkan oleh Saksi dan kernet saksi. Setelah selesai selanjutnya saksi menyuruh orang yang menerima barang di lokasi untuk menandatangani Surat jalan tersebut, dan selanjutnya Surat jalan berwarna merah saksi serahkan kepada orang yang menerima barang sebagai tanda bukti pemesanan barang. Kemudian setelah saksi sampai di PT. EARLANGGA JAYA selanjutnya Surat jalan berwarna Putih, kuning dan Hijau saksi serahkan kepada saudara ROYALI Als JALI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran Batako Hitam pres yang dilakukan oleh Customer kepada saudara SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA.

- Bahwa jenis batako hitam pres yang di produksi dan di jual oleh PT. EARLANGGA JAYA kepada para customer terdiri dari 2 (dua) jenis batako yaitu Batako hitam pres dengan ukuran besar memiliki Panjang 33 Centimeter, Tinggi 16 Centimeter dan lebar 7 Centimeter, sedangkan Batako Jenis kecil memiliki Panjang 28 Centimeter, Tinggi 12 Centimeter dan lebar 6 Centimeter.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga Per Pcs batako hitam pres dengan ukuran besar dan Kecil yang di pesan oleh Customer melalui terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA tersebut.

- Bahwa jumlah setiap kali pemesanan batako hitam pres yang di pesan oleh pada Customer melalui terdakwa SURANI Als RANI dan saudara HIDAYAT Als DAYAT selaku marketing PT. EARLANGGA JAYA tersebut berbeda – beda untuk ukuran besar sejumlah 1200 (seribu dua ratus) buah dan 1179 (seribu seratus tujuh puluh sembilan) buah, sedangkan untuk batako hitam pres ukuran kecil sejumlah 1500 (seribu lima ratus) buah, 1650 (seribu enam ratus lima puluh) buah, 2000 (dua ribu) buah dan 1700 (seribu tujuh ratus) buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang saksi terima selaku Supir Mobil jenis Lori DI PT. EARLANGGA JAYA setiap bulannya adalah berkisar dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Januari 2020 sampai dengan Agustus 2024 terdakwa SURANI bekerja sebagai marketing di PT.EARLANGGA JAYA dan pertanggung jawaban pekerjaan terdakwa kepada saksi BUDIANTO selaku direktur PT.EARLANGGA JAYA.
- Bahwa gaji terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA dibayarkan secara transfer dari rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA Als RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA ke rekening pribadi SURANI.
- Bahwa cara terdakwa SURANI memasarkan batako hitam pres kepada customer dengan cara terdakwa membawa sampel batako hitam pres dengan ukuran kecil dan besar, selanjutnya terdakwa meyakinkan customer bahwa produk batako hitam pres adalah produk yang kuat dan bagus serta harganya lebih murah dari batako lainnya. Bila customer setuju untuk memesan batako hitam pres maka akan menghubungi terdakwa SURANI melalui whatsapp terdakwa 081372148418. Lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi BUDIANTO dan selanjutnya saksi BUDIANTO akan memberitahukan pemesanan kepada saksi ROYALI selaku kepala gudang melalui grup whatsapp "Rencana Pengiriman Batako" dengan menuliskan nama customer, jumlah, ukuran batako hitam pres, supir yang mengantar dan lokasi pengiriman. Selanjutnya saksi ROYALI mengeluarkan surat jalan berwarna putih, merah, kuning, hijau dan biru dan barang dikirimkan ke customer lalu supir akan memberikan surat jalan berwarna merah kepada customer dan jatuh tempo pembayaran customer adalah paling lama 1(satu) bulan setelah penjualan.
- Bahwa kemudian terdakwa SURANI mendatangi customer dengan membawa surat jalan warna putih yang sebelumnya terdakwa SURANI minta dari saksi T.KHADIJATU RIFKA atau saksi YUNI.
- Bahwa apabila customer melakukan pembayaran secara tunai maka terdakwa akan membuatkan kwitansi pembayaran dan jika customer melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa (Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090017645409 dan Bank BCA nomor rekening 8210675222) maka terdakwa akan mentransfer lagi ke

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm



rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA dengan nomor rekening bank mandiri 1090018338178 dan BCA 7195211329 atas nama T.KHADIJATU RIFKA. Bila terdakwa telah melakukan penyetoran maka admin akan merekap dan memasukan ke sistem pembayaran.

- Bahwa jenis batako hitam pres yang dijual PT.EARLANGGA JAYA kepada customer terdiri dari 2(dua) jenis batako yaitu batako hitam pres dengan ukuran besar memiliki panjang 33 centimeter, tinggi 16 centimeter dan lebar 7 centimeter, sedangkan batako jenis kecil memiliki panjang 28 centimeter, tinggi 12 centimeter dan lebar 6 centimeter. Bahwa harga per pcs batako hitam pres ukuran besar apabila diantar ke alamat customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.200,- kemudian pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 seharga Rp.1.300,- Sedangkan kalau dijemput oleh customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.000,- dan pada tahun 2023 seharga Rp.1.100,-.

- bahwa harga batako hitam pres kecil bila diantar ke lokasi customer harganya pada tahun 2021 sampai dengan Januari 2024 seharga Rp.1.000,- sedangkan jika dijemput seharga Rp.800,-. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan saat ini untuk batako hitam pres ukuran kecil kalau diantar kepada customer seharga Rp.1.200,- sedangkan jika dijemput Rp.1.000,-.

- bahwa alasan terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran batako tersebut karena uangnya telah dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya seperti untuk makan, jalan-jalan, beli baju dan tas.

- Bahwa terdakwa tiap bulan mendapat gaji pokok sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah fee atau bonus penjualan batako hitam pres ukuran kecil per pcs Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan untuk batako hitam pres ukuran besar per pcs Rp.100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp.200,- (dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit HP Merek I PHONE 12 dengan Warna Ungu dengan Nomor Imei : 35 1447851889335 dan Imei 2 : 351447851724565;
2. 1 (Satu) Unit HP Merek Redmi 9 C dengan Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 867304055128969 dan Imei 2 : 867304055128977;



3. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dari tahun 2019 sampai dengan 2024 atas nama SURANI,S.Pd dengan nomor rekening : 1090017645409.
4. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 atas nama SURANI,S.Pd dengan nomor rekening : 8210675222
5. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
6. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. 1 (satu) lembar surat penunjukan sebagai marketing atas nama HIDAYAT Nomor : 025 / PT-EJ / I / 2020, tanggal 18 Januari 2020;
8. 1 (satu) lembar surat penunjukan sebagai marketing atas nama SURANI Nomor : 030 / PT-EJ / VII / 2020, tanggal 19 Juli 2020;
9. 1 (satu) Bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2023 dan tahun 2024 dengan marketing atas nama SURANI;
10. 1 (satu) Bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2023 dan tahun 2024 dengan marketing atas nama HIDAYAT;
11. 1 (satu) bundel surat pernyataan audit atas HIDAYAT Nomor : 021 / PT-EJ / VIII / 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
12. 1 (satu) bundel surat pernyataan audit atas SURANI Nomor : 020 / PT-EJ / VIII / 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
13. 1 (satu) bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2024;
14. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Batako Pres Hitam dari Customer / Toko-toko Bangunan kepada PT. EARLANGGA JAYA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Januari 2020 sampai dengan Agustus 2024 terdakwa SURANI bekerja sebagai marketing di PT.EARLANGGA JAYA dan pertanggung jawaban pekerjaan terdakwa kepada saksi BUDIANTO selaku direktur PT.EARLANGGA JAYA berdasarkan surat nomor : 030/PT-EJ/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.EARLANGGA JAYA bergerak di bidang produksi batako hitam press, pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 dan penjualan batako hitam pres;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA JAYA adalah :
 - Menciptakan strategi pemasaran untuk mengenalkan produk atau jasa perusahaan kepada konsumen;
 - Menawarkan batako hitam pres yang di produksi PT.EARLANGGA JAYA kepada customer;
 - Melaporkan jenis dan jumlah batako hitam pres yang akan dipesan oleh customer kepada BUDIANTO melalui aplikasi Whatsapp;
 - Melakukan penagihan kepada para customer terkait pembayaran batako hitam pres;
 - Menerima pembayaran secara tunai maupun transfer yang di lakukan customer terkait pembayaran pembelian batako hitam pres milik PT.EARLANGGA JAYA;
 - Menerima surat jalan berwarna putih dari admin maupun accounting PT.EARLANGGA JAYA.
- Bahwa gaji terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA dibayarkan secara transfer dari rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA Als RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA ke rekening pribadi SURANI.
- Bahwa Cara terdakwa SURANI memasarkan batako hitam pres kepada pada customer dengan cara terdakwa membawa sampel batako hitam pres dengan ukuran kecil dan besar, selanjutnya terdakwa meyakinkan customer bahwa produk batako hitam pres adalah produk yang kuat dan bagus serta harganya lebih murah dari batako lainnya. Bila customer setuju untuk memesan batako hitam pres maka akan menghubungi terdakwa SURANI melalui whatsapp terdakwa 081372148418. Lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi BUDIANTO dan selanjutnya saksi BUDIANTO akan memberitahukan pemesanan kepada saksi ROYALI selaku kepala gudang melalui grup whatsapp "Rencana Pengiriman Batako" dengan menuliskan nama customer, jumlah, ukuran batako hitam pres, supir yang mengantar dan lokasi pengiriman. Selanjutnya saksi ROYALI mengeluarkan surat jalan berwarna putih, merah, kuning, hijau dan biru dan barang dikirimkan ke customer lalu supir akan memberikan surat jalan berwarna merah kepada customer dan jatuh tempo pembayaran customer adalah paling lama 1(satu) bulan setelah penjualan.

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa SURANI mendatangi customer dengan membawa surat jalan warna putih yang sebelumnya terdakwa SURANI minta dari saksi T.KHADIJATU RIFKA atau saksi YUNI.
- Bahwa Bila customer melakukan pembayaran secara tunai maka terdakwa akan membuat kwitansi pembayaran dan jika customer melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa (Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090017645409 dan Bank BCA nomor rekening 8210675222) maka terdakwa akan mentransfer lagi ke rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA dengan nomor rekening bank mandiri 1090018338178 dan BCA 7195211329 atas nama T.KHADIJATU RIFKA. Bila terdakwa telah melakukan penyetoran maka admin akan merekap dan memasukan ke sistem pembayaran.
- Bahwa jenis batako hitam pres yang dijual PT.EARLANGGA JAYA kepada customer terdiri dari 2(dua) jenis batako yaitu batako hitam pres dengan ukuran besar memiliki panjang 33 centimeter, tinggi 16 centimeter dan lebar 7 centimeter, sedangkan batako jenis kecil memiliki panjang 28 centimeter, tinggi 12 centimeter dan lebar 6 centimeter. Bahwa harga per pcs batako hitam pres ukuran besar apabila diantar ke alamat customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.200,- kemudian pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 seharga Rp.1.300,- Sedangkan kalau dijemput oleh customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.000,- dan pada tahun 2023 seharga Rp.1.100,-.
- Bahwa Harga batako hitam pres kecil bila diantar ke lokasi customer harganya pada tahun 2021 sampai dengan Januari 2024 seharga Rp.1.000,- sedangkan jika dijemput seharga Rp.800,-. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan saat ini untuk batako hitam pres ukuran kecil kalau diantar kepada customer seharga Rp.1.200,- sedangkan jika dijemput Rp.1.000,-.
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran batako tersebut karena uangnya telah dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya seperti untuk makan, jalan-jalan, beli baju dan tas.
- Bahwa terdakwa tiap bulan mendapat gaji pokok sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah fee atau bonus penjualan batako hitam pres ukuran kecil per pcs Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan untuk batako hitam pres ukuran besar per pcs Rp.100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp.200,- (dua ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PT.EARLANGGA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.120.532.700,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang juga dituangkan terdakwa dalam Surat Pernyataan Nomor : 020/PT-EJ/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dan juga sesuai dengan hasil audit internal bersama yang ditandatangani terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak ;
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Surani, S.Pd sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan



adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dihubungkan dengan penggolongan hukum berdasarkan isi dan kepentingan yang diatur dalam lapangan hukum terbagi dua, yaitu :

- Sifat melawan hukum publik, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lapangan hukum publik antara lain dalam lapangan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat melawan hukum privat, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam lapangan hukum privat, misalnya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena unsur “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” dalam dakwaan a quo adalah salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 372 maupun Pasal 374 KUHP, ketentuan mana merupakan ketentuan hukum yang bersifat publik, maka pengertian “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” dalam perkara ini harus dipandang sebagai bersifat “melawan hukum publik”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang/benda” ini, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada Januari 2020 sampai dengan Agustus 2024 terdakwa SURANI bekerja sebagai marketing di PT.EARLANGGA JAYA dan pertanggung jawaban pekerjaan terdakwa kepada saksi BUDIANTO selaku direktur PT.EARLANGGA JAYA berdasarkan surat nomor : 030/PT-EJ/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020;

- Bahwa PT.EARLANGGA JAYA bergerak di bidang produksi batako hitam press, pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 dan penjualan batako hitam pres;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA JAYA adalah :
 - Menciptakan strategi pemasaran untuk mengenalkan produk atau jasa perusahaan kepada konsumen;
 - Menawarkan batako hitam pres yang di produksi PT.EARLANGGA JAYA kepada customer;
 - Melaporkan jenis dan jumlah batako hitam pres yang akan dipesan oleh customer kepada BUDIANTO melalui aplikasi Whatsapp;
 - Melakukan penagihan kepada para customer terkait pembayaran batako hitam pres;
 - Menerima pembayaran secara tunai maupun transfer yang di lakukan customer terkait pembayaran pembelian batako hitam pres milik PT.EARLANGGA JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima surat jalan berwarna putih dari admin maupun accounting PT.EARLANGGA JAYA.
- Bahwa gaji terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA dibayarkan secara transfer dari rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA Als RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA ke rekening pribadi SURANI.
- Bahwa Cara terdakwa SURANI memasarkan batako hitam pres kepada customer dengan cara terdakwa membawa sampel batako hitam pres dengan ukuran kecil dan besar, selanjutnya terdakwa meyakinkan customer bahwa produk batako hitam pres adalah produk yang kuat dan bagus serta harganya lebih murah dari batako lainnya. Bila customer setuju untuk memesan batako hitam pres maka akan menghubungi terdakwa SURANI melalui whatsapp terdakwa 081372148418. Lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi BUDIANTO dan selanjutnya saksi BUDIANTO akan memberitahukan pemesanan kepada saksi ROYALI selaku kepala gudang melalui grup whatsapp "Rencana Pengiriman Batako" dengan menuliskan nama customer, jumlah, ukuran batako hitam pres, supir yang mengantar dan lokasi pengiriman. Selanjutnya saksi ROYALI mengeluarkan surat jalan berwarna putih, merah, kuning, hijau dan biru dan barang dikirimkan ke customer lalu supir akan memberikan surat jalan berwarna merah kepada customer dan jatuh tempo pembayaran customer adalah paling lama 1(satu) bulan setelah penjualan.
- Bahwa kemudian terdakwa SURANI mendatangi customer dengan membawa surat jalan warna putih yang sebelumnya terdakwa SURANI minta dari saksi T.KHADIJATU RIFKA atau saksi YUNI.
- Bahwa Bila customer melakukan pembayaran secara tunai maka terdakwa akan membuat kwitansi pembayaran dan jika customer melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa (Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090017645409 dan Bank BCA nomor rekening 8210675222) maka terdakwa akan mentransfer lagi ke rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA dengan nomor rekening bank mandiri 1090018338178 dan BCA 7195211329 atas nama T.KHADIJATU RIFKA. Bila terdakwa telah melakukan penyetoran maka admin akan merekap dan memasukan ke sistem pembayaran.
- Bahwa jenis batako hitam pres yang dijual PT.EARLANGGA JAYA kepada customer terdiri dari 2(dua) jenis batako yaitu batako hitam pres dengan ukuran besar memiliki panjang 33 centimeter, tinggi 16 centimeter dan lebar 7 centimeter, sedangkan batako jenis kecil memiliki panjang 28 centimeter, tinggi 12 centimeter dan lebar 6 centimeter. Bahwa harga per pcs batako

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm



hitam pres ukuran besar apabila diantar ke alamat customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.200,- kemudian pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 seharga Rp.1.300,-, Sedangkan kalau dijemput oleh customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.000,- dan pada tahun 2023 seharga Rp.1.100,-.

- Bahwa Harga batako hitam pres kecil bila diantar ke lokasi customer harganya pada tahun 2021 sampai dengan Januari 2024 seharga Rp.1.000,- sedangkan jika dijemput seharga Rp.800,-. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan saat ini untuk batako hitam pres ukuran kecil kalau diantar kepada customer seharga Rp.1.200,- sedangkan jika dijemput Rp.1.000,-.
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran batako tersebut karena uangnya telah dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya seperti untuk makan, jalan-jalan, beli baju dan tas.
- Bahwa terdakwa tiap bulan mendapat gaji pokok sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah fee atau bonus penjualan batako hitam pres ukuran kecil per pcs Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan untuk batako hitam pres ukuran besar per pcs Rp.100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp.200,- (dua ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PT.EARLANGGA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.120.532.700,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang juga dituangkan terdakwa dalam Surat Pernyataan Nomor : 020/PT-EJ/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dan juga sesuai dengan hasil audit internal bersama yang ditandatangani terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak dibenarkan untuk mengambil uang milik PT EARLANGGA JAYA, tanpa ada ijin dari pemiliknya namun Terdakwa tetap melakukannya juga dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan uang a quo dari PT EARLANGGA JAYA kepada dirinya, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah, barang



tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Terdakwa atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa uang, adalah milik PT EARLANGGA JAYA dan bukannya kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah uang, berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa, barang milik PT EARLANGGA JAYA berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang bekerja di PT EARLANGGA JAYA, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang, berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas barang tersebut dilakukan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada Januari 2020 sampai dengan Agustus 2024 terdakwa SURANI bekerja sebagai marketing di PT.EARLANGGA JAYA dan bertanggung jawaban pekerjaan terdakwa kepada saksi BUDIANTO selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur PT.EARLANGGA JAYA berdasarkan surat nomor : 030/PT-EJ/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020;

- Bahwa PT.EARLANGGA JAYA bergerak di bidang produksi batako hitam press, pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 dan penjualan batako hitam pres;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA JAYA adalah :
 - Menciptakan strategi pemasaran untuk mengenalkan produk atau jasa perusahaan kepada konsumen;
 - Menawarkan batako hitam pres yang di produksi PT.EARLANGGA JAYA kepada customer;
 - Melaporkan jenis dan jumlah batako hitam pres yang akan dipesan oleh customer kepada BUDIANTO melalui aplikasi Whatsapp;
 - Melakukan penagihan kepada para customer terkait pembayaran batako hitam pres;
 - Menerima pembayaran secara tunai maupun transfer yang di lakukan customer terkait pembayaran pembelian batako hitam pres milik PT.EARLANGGA JAYA;
 - Menerima surat jalan berwarna putih dari admin maupun accounting PT.EARLANGGA JAYA.
- Bahwa gaji terdakwa SURANI selaku marketing di PT.EARLANGGA dibayarkan secara transfer dari rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA Als RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA ke rekening pribadi SURANI.
- Bahwa Cara terdakwa SURANI memasarkan batako hitam pres kepada customer dengan cara terdakwa membawa sampel batako hitam pres dengan ukuran kecil dan besar, selanjutnya terdakwa meyakinkan customer bahwa produk batako hitam pres adalah produk yang kuat dan bagus serta harganya lebih murah dari batako lainnya. Bila customer setuju untuk memesan batako hitam pres maka akan menghubungi terdakwa SURANI melalui whatsapp terdakwa 081372148418. Lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi BUDIANTO dan selanjutnya saksi BUDIANTO akan memberitahukan pemesanan kepada saksi ROYALI selaku kepala gudang melalui grup whatsapp "Rencana Pengiriman Batako" dengan menuliskan nama customer, jumlah, ukuran batako hitam pres, supir yang mengantar dan lokasi pengiriman. Selanjutnya saksi ROYALI mengeluarkan surat jalan berwarna putih, merah, kuning, hijau dan biru dan barang dikirimkan ke customer lalu supir akan memberikan surat jalan berwarna merah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer dan jatuh tempo pembayaran customer adalah paling lama 1(satu) bulan setelah penjualan.

- Bahwa kemudian terdakwa SURANI mendatangi customer dengan membawa surat jalan warna putih yang sebelumnya terdakwa SURANI minta dari saksi T.KHADIJATU RIFKA atau saksi YUNI.
- Bahwa Bila customer melakukan pembayaran secara tunai maka terdakwa akan membuatkan kwitansi pembayaran dan jika customer melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa (Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090017645409 dan Bank BCA nomor rekening 8210675222) maka terdakwa akan mentransfer lagi ke rekening saksi T.KHADIJATU RIFKA selaku admin PT.EARLANGGA JAYA dengan nomor rekening bank mandiri 1090018338178 dan BCA 7195211329 atas nama T.KHADIJATU RIFKA. Bila terdakwa telah melakukan penyetoran maka admin akan merekap dan memasukan ke sistem pembayaran.
- Bahwa jenis batako hitam pres yang dijual PT.EARLANGGA JAYA kepada customer terdiri dari 2(dua) jenis batako yaitu batako hitam pres dengan ukuran besar memiliki panjang 33 centimeter, tinggi 16 centimeter dan lebar 7 centimeter, sedangkan batako jenis kecil memiliki panjang 28 centimeter, tinggi 12 centimeter dan lebar 6 centimeter. Bahwa harga per pcs batako hitam pres ukuran besar apabila diantar ke alamat customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.200,- kemudian pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2024 seharga Rp.1.300,- Sedangkan kalau dijemput oleh customer pada tahun 2020 seharga Rp.1.000,- dan pada tahun 2023 seharga Rp.1.100,-.
- Bahwa Harga batako hitam pres kecil bila diantar ke lokasi customer harganya pada tahun 2021 sampai dengan Januari 2024 seharga Rp.1.000,- sedangkan jika dijemput seharga Rp.800,-. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan saat ini untuk batako hitam pres ukuran kecil kalau diantar kepada customer seharga Rp.1.200,- sedangkan jika dijemput Rp.1.000,-.
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran batako tersebut karena uangnya telah dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya seperti untuk makan, jalan-jalan, beli baju dan tas.
- Bahwa terdakwa tiap bulan mendapat gaji pokok sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di tambah fee atau bonus penjualan batako hitam pres ukuran kecil per pcs Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan untuk batako hitam pres ukuran besar per pcs Rp.100,- (seratus rupiah) sampai dengan Rp.200,- (dua ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 328/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.EARLANGGA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.120.532.700,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang juga dituangkan terdakwa dalam Surat Pernyataan Nomor : 020/PT-EJ/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dan juga sesuai dengan hasil audit internal bersama yang ditandatangani terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan dengan PT EARLANGGA JAYA, oleh karenanya unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit HP Merek I PHONE 12 dengan Warna Ungu dengan Nomor Imei : 35 1447851889335 dan Imei 2 : 351447851724565;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Unit HP Merek Redmi 9 C dengan Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 867304055128969 dan Imei 2 : 867304055128977;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

3. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dari tahun 2019 sampai dengan 2024 atas nama SURANI,S.Pd dengan nomor rekening : 1090017645409.
4. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 atas nama SURANI,S.Pd dengan nomor rekening : 8210675222
5. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
6. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Karena berkaitan erat dengan proses perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

7. 1 (satu) lembar surat penunjukan sebagai marketing atas nama HIDAYAT Nomor : 025 / PT-EJ / I / 2020, tanggal 18 Januari 2020;
8. 1 (satu) lembar surat penunjukan sebagai marketing atas nama SURANI Nomor : 030 / PT-EJ / VII / 2020, tanggal 19 Juli 2020;
9. 1 (satu) Bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2023 dan tahun 2024 dengan marketing atas nama SURANI;
10. 1 (satu) Bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2023 dan tahun 2024 dengan marketing atas nama HIDAYAT;
11. 1 (satu) bundel surat pernyataan audit atas HIDAYAT Nomor : 021 / PT-EJ / VIII / 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
12. 1 (satu) bundel surat pernyataan audit atas SURANI Nomor : 020 / PT-EJ / VIII / 2024, tanggal 19 Agustus 2024;



13. 1 (satu) bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2024;

14. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Batako Pres Hitam dari Customer / Toko-toko Bangunan kepada PT. EARLANGGA JAYA karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi T. KHADIJATU RIFKA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT EARLANGGA JAYA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surani, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Unit HP Merek I PHONE 12 dengan Warna Ungu dengan Nomor Imei : 35 1447851889335 dan Imei 2 : 351447851724565;
 2. 1 (Satu) Unit HP Merek Redmi 9 C dengan Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 867304055128969 dan Imei 2 : 867304055128977;
- Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI dari tahun 2019 sampai dengan 2024 atas nama SURANI,S.Pd dengan nomor rekening : 1090017645409.
 4. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 atas nama SURANI,S.Pd dengan nomor rekening : 8210675222
 5. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
 6. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri 1090018338178 atas nama T. KHADIJATU RIFKA dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
- Terlampir dalam berkas perkara.
7. 1 (satu) lembar surat penunjukan sebagai marketing atas nama HIDAYAT Nomor : 025 / PT-EJ / I / 2020, tanggal 18 Januari 2020;
 8. 1 (satu) lembar surat penunjukan sebagai marketing atas nama SURANI Nomor : 030 / PT-EJ / VII / 2020, tanggal 19 Juli 2020;
 9. 1 (satu) Bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2023 dan tahun 2024 dengan marketing atas nama SURANI;
 10. 1 (satu) Bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2023 dan tahun 2024 dengan marketing atas nama HIDAYAT;
 11. 1 (satu) bundel surat pernyataan audit atas HIDAYAT Nomor : 021 / PT-EJ / VIII / 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
 12. 1 (satu) bundel surat pernyataan audit atas SURANI Nomor : 020 / PT-EJ / VIII / 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
 13. 1 (satu) bundel Surat Jalan Batako Pres Hitam PT. EARLANGGA JAYA tahun 2024;
 14. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Batako Pres Hitam dari Customer / Toko-toko Bangunan kepada PT. EARLANGGA JAYA
- Dikembalikan kepada saksi T. KHADIJATU RIFKA
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)